



33° JUZGADO CIVIL

EXPEDIENTE : 08472-2018-0-1801-JR-CI-14
MATERIA : DIVISION Y PARTICION DE BIENES
JUEZ : SOVERO PEÑALOZA EDWIN ARTURO
ESPECIALISTA : MORENO AYALA ROSA MARIBEL
DEMANDADO : FLORES CABALLERO, HECTOR
TIMOTEO CARDENAS DE FLORES, BLANCA HAYDEE
DEMANDANTE : ELSA SOCORRO SANCHEZ CHIRINOS DE NEIRA Y ELSA
ROSA NEIRA SANCHEZ

Resolución Nro. **CINCUENTA Y TRES**

Lima, trece de MAYO

Del año dos mil veintiséis.

Dando cuenta en la fecha del Escrito N°44330-2026 de fecha 05.05.2026: Con el arancel judicial, los pagos por derecho de notificación y el documento que se acompaña, y estando a lo expuesto por la parte actora: Téngase por cumplido el mandato conferido; y, **ATENDIENDO**:

PRIMERO: Que, el artículo 731° del Código Procesal Civil, modificado por la Ley N° 30229, establece, en su primer párrafo, lo siguiente:

"Aprobada la tasación o siendo innecesaria esta, el Juez convocará a remate. El remate o la subasta de bienes muebles e inmuebles se efectúan por medio del Remate Judicial Electrónico (REM@JU) si no existe oposición de ninguna de las partes o de terceros legitimados de ser el caso, conforme con la ley especial sobre la materia".

SEGUNDO: Que, mediante R.A. N° 000262-2021-P-CSJLI-PJ de fecha 03.08.2021, se dispuso la puesta en marcha de la segunda fase del Servicio de Remates Electrónicos Judiciales -REM@JU- en la Corte Superior de Justicia de Lima a partir del día 09.08.2021, en los órganos jurisdiccionales de la especialidad civil, siendo obligatorio que dichos órganos jurisdiccionales realicen los remates judiciales de conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley N° 30229, y en los documentos normativos aprobados por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial.

TERCERO: Que, por el escrito de fecha 27.02.2026 y el escrito que se da cuenta, la parte actora solicita que se proceda con la convocatoria a remate judicial del bien inmueble materia de litis a través del REM@JU.

CUARTO: De los autos tenemos que:

- Por **sentencia** contenida en la resolución número seis de fecha 24.06.2019, **confirmada** por **sentencia de vista** de fecha 08.01.2020, se declaró **fundada** la demanda de interpuesta por José Antonio Neira Tocto y Elsa Socorro Sánchez Chirinos de Neira contra Héctor Flores Caballero y Blanca Haydee Timoteo Cárdenas de Flores; se DECLARO EXTINGUIDA la copropiedad del inmueble ubicado en el Lote 04 de la Manzana B, Parcela II del Parque Industrial del Cono Sur, distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N°11044880 del Registro de Propiedad Inmueble de Lima; y, **se ordenó que dicho inmueble sea dividido en las siguientes proporciones: Para la sociedad conyugal demandante conformada por José Antonio Neira Tocto y Elsa Socorro Sánchez Chirinos de Neira el 50% y para la sociedad conyugal demandada conformada por Héctor Flores Caballero y Blanca Haydee Timoteo Cárdenas de Flores el 50%; debiendo establecerse en ejecución de sentencia, la forma en que dicha división y partición deberá efectuarse.**
- Por resolución número seis de fecha 21.06.2022, entre otros, se designó dos (2) peritos judiciales, para que procedan a determinar la viabilidad de la división material del inmueble sub materia, en los porcentajes precisados en la sentencia de autos, y, de no ser así, procedan a su tasación.
- Por resolución número veinte de fecha 29.09.2023, **se dispuso: APROBAR el INFORME PERICIAL** presentado por los Arturo Wakabayashi Hirata y María Nella Lazo Chávez mediante fecha 20.07.2023, por el cual se determinó el valor comercial del inmueble sub litis en la suma de **US\$ 533,821.41.**

- Por resolución número veintiuno de fecha 15.11.2023, se declaró **consentida** la resolución número veinte de fecha 29.09.2023.
- Por resolución número veintidós de fecha 15.11.2023, se resolvió:
CONVOCAR al **PRIMER REMATE** electrónico judicial - REM@JU del inmueble materia de división y partición, y de no haber adjudicación en **primera convocatoria**, SE ORDENA CONVOCAR al **SEGUNDO REMATE** y seguidamente al **TERCER REMATE**, de ser necesario.
- Por resolución número veintitrés de fecha 19.12.2023, se declaró consentida la resolución número veintidós de fecha 15.11.2023 y se dispuso la publicación del remate en el aplicativo REM@JU.
- Por resolución número veintisiete de fecha 11.12.2024, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 742 del Código Procesal Civil, se dispuso notificar a los peritos judiciales designados para que acepten realizar una **nueva tasación** del bien materia de litis.
- Por resolución número veintinueve de fecha 13.03.2025, se subrogo a los peritos judiciales.
- Por resolución número treinta y cuatro de fecha 02.07.2025, se tuvo por designados a los peritos judiciales Carlos Raúl Huerta Mejía y Martha Jesús Ríos Varilla.
- Por escrito de fecha 03.10.2025, los peritos judiciales Carlos Raúl Huerta Mejía y Martha Jesús Ríos Varilla presentaron el **Informe Pericial** de fecha 03.10.2025, por el cual se determina que el valor comercial del inmueble materia de litis asciende a la **US\$ 542,613.22**.
- Por resolución número cuarenta y ocho de fecha 19.12.2025, se resolvió:
 - 1) **APROBAR** el **INFORME PERICIAL** emitido por los peritos judiciales Carlos Raúl Huerta Mejía y Martha Jesús Ríos Varilla Melo, con fecha 03.10.2025.
 - 2) **CONCEDER** a las partes, el plazo de **DÍEZ DIAS**, para que puedan llegar a un acuerdo respecto de la adjudicación o venta del inmueble sub litis o puedan hacer valer su derecho de preferencia, consignado el valor del precio de la TASACIÓN en la parte que le correspondería a los demás partícipes, bajo apercibimiento de continuar con convocatoria a remate.
- Por resolución número cincuenta de fecha 06.04.2026, se declaró **consentida** la **Res. N°48** de fecha 19.12.2025.
- Por resolución número cincuenta y uno de fecha 06.04.2026, se dispuso **CONTINUAR** con el remate del inmueble materia de litis.
- Por resolución número cincuenta y dos de la fecha, se declaró **consentida** la **Res. N°51** de fecha 06.04.2026.

QUINTO: Es así que, de acuerdo a lo señalado, el remate electrónico judicial - **REM@JU** se llevará a cabo de acuerdo a lo establecido en la **Ley N° 30229**, su Reglamento y directiva vigente, debiendo tener en cuenta que:

- Firme que sea la resolución que ordena el remate, el Secretario judicial debe publicar en el Portal Web del Poder Judicial el aviso de convocatoria con la información relacionada con el proceso de remate electrónico judicial y demás actos pertinentes, tal como se dispone en el **artículo 15 de la indicada Ley** y **artículos 14.2 y 15.1** del referido reglamento.
- El sistema **REM@JU** genera automáticamente el **cronograma de ejecución del remate electrónico en primera, segunda y tercera convocatoria**, comprendiendo las fases de publicidad, inscripción, desarrollo y adjudicación.

SEXTO: Así también, se debe indicar que de acuerdo con los **artículos 736.1 y 742 del Código Procesal Civil**, la base de la postura en la primera convocatoria ascenderá a las dos terceras partes (2/3) del valor del bien convenido, y de ser el caso en la segunda convocatoria se reducirá en un quince por ciento (15%) asimismo en la tercera convocatoria se reducirá un quince por ciento (15%) adicional; además debe observarse escrupulosamente las formalidades previstas para el acto de subasta bajo sanción de nulidad.

SÉPTIMO: Finalmente, si en la tercera convocatoria no hay postores, se culmina el procedimiento del remate electrónico judicial y, siendo esta por ausencia de ofertas, se procede conforme a las normas del Código Procesal Civil o a la norma que lo sustituya.

OCTAVO: Es por ello que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley N° 30229, corresponde ordenar el remate judicial electrónico **siempre que se cumpla con adjuntar el arancel correspondiente** y que, **en la circunscripción jurisdiccional, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial haya dispuesto el remate electrónico judicial por REM@JU en función de las facilidades y condiciones tecnológicas existentes**; requisitos que se cumplen en el caso de autos, por lo que se ha de continuar con los actos de ejecución, procediendo con la convocatoria a remate, luego de haberse aprobado la tasación del bien objeto del presente proceso, decisión que no ha sido objeto de impugnación.

Por estas consideraciones y de conformidad con los dispositivos legales anotados, **se resuelve:**

- **CONVOCAR** al **PRIMER REMATE** electrónico judicial - REM@JU del inmueble materia de división y partición, y de no haber adjudicación en **primera convocatoria, SE ORDENA CONVOCAR** al **SEGUNDO REMATE** y seguidamente al **TERCER REMATE**, de ser necesario.

Asimismo, para efectos de la convocatoria se precisan los datos siguientes:

1) DESCRIPCIÓN DEL BIEN INMUEBLE:

Lote 04 de la Manzana B, Parcela II del Parque Industrial del Conor Sur, distrito de Villa El Salvador, provincia y departamento de Lima, inscrito en la Partida N°11044880 del Registro Propiedad Inmueble.

2) CARGAS Y GRAVÁMENES:

Asiento D00003 corregida por Asiento D00004 de la Partida N°11044880 del Registro de Propiedad Inmueble

EMBARGO EN FORMA DE INSCRIPCIÓN dispuesto mediante Resolución N°0230075216258 de fecha 27.05.2016 expedida por el EJECUTOR COACTIVO de la SUNAT hasta por la suma de S/497,000.00 sobre los derechos y acciones que le corresponden a HECTOR FLORES CABALLERO, al fenecimiento de la sociedad conyugal.

Asiento D00005 de la Partida N°11044880 del Registro de Propiedad Inmueble

EMBARGO SOBRE ACCIONES Y DERECHOS que pudiera corresponder a Héctor Flores Caballero una vez liquidada la sociedad de gananciales que conforman con su cónyuge Blanca Haydee Timoteo Cárdenas, afectados hasta por la suma de S/525,100.00, en mérito a la Resolución N°0230075986255 de fecha 31.05.2017, aclarada por Resolución N°0230076026556, expedidas por el EJECUTOR COACTIVO de la SUNAT en el Exp. N°02306276487.

3) VALOR DE TASACIÓN:

El valor comercial del inmueble objeto del proceso asciende a la suma de **US\$ 542,613.22 (QUINIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TRECE Y 22/100 DÓLARES)**.

4) PRECIO BASE DEL REMATE:

En primera convocatoria: las dos terceras partes del valor de la tasación comercial, la misma que asciende a la suma de **US\$ 361,742.15**.

En segunda convocatoria: las dos terceras partes del valor de la tasación comercial, reducida en un 15 % la misma que asciende a la suma de **US\$ 307,480.82**.

En tercera convocatoria: las dos terceras partes del valor de la tasación comercial, reducida en un 15 %, reduciéndose adicionalmente el 15 %, la misma que asciende a la suma de **US\$ 261,358.70**.

5) OBLAJE:

Los postores deberán de cumplir con lo siguiente:

Depositar el 10 % del valor de la tasación arriba señalada, mediante depósito electrónico judicial en la moneda en que se realizó la tasación del bien conforme a lo dispuesto en el artículo 17° del Reglamento de la Ley N° 30229; y adjuntar el arancel judicial correspondiente.

6) PUBLICACIÓN: Se procederá a la Publicación de los avisos del remate en el portal web del Poder Judicial a través del aplicativo informático del REM@JU por el término de ley, UNA VEZ VENCIDO EL PLAZO DE OPOSICION, publicidad que tendrá validez para todas las convocatorias.

Asimismo, **se ORDENARÁ FIJAR LOS CARTELES** en la vitrina del local del Juzgado por parte del especialista de Actos Externos de esta Sede Judicial; así también, **SE ORDENARÁ FIJAR LOS CARTELES** en el inmueble a rematar de manera oportuna por parte del personal responsable de los Remates Electrónicos Judiciales del Distrito Judicial correspondiente.

Notifíquese también la presente resolución a los terceros ocupantes en el bien materia de litis.